

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1440/2531

นาง กระ มล ปัทมพงศ์
นาย เสี่ยเกิด แซ่ลิ้ม

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

จำเลยซื้อหุ้นของบริษัท ป. จากโจทก์ โดยโจทก์รับรองว่าจะช่วยเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ของบริษัทให้ การที่จำเลยห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คพิพาท ซึ่งจำเลยส่งจ่ายให้โจทก์เป็นค่าซื้อหุ้นดังกล่าว เพราะจำเลยจะต้องตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ ซึ่งมีรายละเอียดไม่สมบูรณ์ถึง 158 รายการ ที่โจทก์จะต้องไปเรียกเก็บเงินให้จำเลยเสียก่อน ถือว่าไม่เป็นการกระทำโดยมีเจตนาทุจริต.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว มีคำสั่งประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยซื้อหุ้นของบริษัทประม
ยานนาวา จำกัด จำนวน 1,998 หุ้น ในจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,000 หุ้น จำเลยออกเช็ค
5 ฉบับ รวมทั้งเช็คพิพาทชำระเป็นค่าหุ้นให้โจทก์ ในการนี้โจทก์ได้มอบบัญชีลูกหนี้
เจ้าหนี้ของบริษัทให้จำเลยไว้ ซึ่งตามบัญชีดังกล่าวบริษัทมีลูกหนี้อยู่ 5,717,920.84
บาท มีเจ้าหนี้อยู่ 828,156.25 บาท และยังได้มอบบัญชีทรัพย์สินและโอนการบริหาร
กิจการของบริษัทให้จำเลยกับพวกเป็นผู้ดำเนินการปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่าจำเลย
กระทำผิดดังโจทก์ฟ้องหรือไม่ ปรากฏตามบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้เอกสารหมาย จ.7
จำนวน 6 หน้ากระดาษ รวม 158 รายการ ที่โจทก์มอบให้จำเลยไประบุแต่จังหวัด
และชื่อลูกหนี้เจ้าหนี้ โดยมีแต่ชื่อยี่ห้อทางการค้าบ้าง ชื่อบุคคลที่ไม่ระบุนามสกุลบ้าง
ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่ของลูกหนี้เจ้าหนี้จำเลยย่อมไม่รู้จักและสามารถเรียก
เก็บหนี้ของบริษัทจากลูกหนี้เพื่อนำมาชำระค่าหุ้นให้โจทก์และหรือนำไปชำระหนี้ของ
บริษัทได้ จึงมีเหตุให้เชื่อได้ตามที่โจทก์เบิกความว่าหลังขายหุ้นแล้วได้เข้าไปช่วย
แนะนำจำเลยเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัท ก็โดยโจทก์รับรองกับจำเลยว่าจะ
ช่วยเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ของบริษัทให้ จำเลยจึงยอมรับซื้อหุ้นจากโจทก์ ดังนั้น
การที่จำเลยห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คพิพาทมีเหตุผลให้รับฟังได้ว่าจำเลยจะ
ต้องตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ที่โจทก์จะต้องไปเรียกเก็บให้จำเลยเสียก่อน ไม่เป็นการ
กระทำโดยมีเจตนาทุจริต

พิพากษายืน.

(ชวลิต นราลัย-สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภปิโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ